CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, (I) MÓNICA ORTEGA (EL "ARRENDADOR"), POR OTRA PARTE, (II) SALVADOR SÁNCHEZ (EL "ARRENDATARIO"), Y, POR ÚLTIMO, (III) KARLA IBARRA (EL "OBLIGADO SOLIDARIO"),

CONJUNTAMENTE DENOMINADOS "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPRESAN:

D E C L A R A C I O N E S

I. El Arrendador, declara que:

A. Es una persona física, se encuentra en pleno ejercicio de sus facultades físicas y cuenta con la capacidad legal plena y suficiente para celebrar el presente Contrato.

B. Su domicilio para los efectos legales que deriven del presente contrato es: CAMINO REAL 140, FOVISSSTE, COLIMA, COL, C.P. 28044.

C. Tiene la facultad para rentar el local "E" ubicado en: Camino Real 140, FOVISSSTE, Col. México, C.P. 28044, Colima. (en lo sucesivo identificado como el "Inmueble").

D. Por medio del presente Contrato es su deseo otorgar el uso y goce temporal del Inmueble, en el estado y condiciones físicas que se encuentra a la fecha, de conformidad con los lineamientos y términos establecidos en el presente Contrato.

E. El Local se encuentra al corriente en el pago de predial, agua, luz, gas y teléfono

II. El Arrendatario, declara que:

A. Es una persona física, de nacionalidad mexicana, se encuentra en pleno ejercicio de sus facultades físicas y cuenta con la capacidad legal plena y suficiente para celebrar el presente Contrato.

B. Su domicilio para los efectos legales que deriven del presente contrato es: Rubén Darío 649 Jardines de las Lomas, C.P. 28014, Col. México, Colima.

C. Por medio del presente Contrato es su deseo obligarse a recibir el uso y goce temporal del Inmueble, de conformidad con los lineamientos y los términos establecidos en el presente Contrato.

D. Conoce las declaraciones vertidas por el Arrendador, así como el estado del Inmueble, por los que manifiesta su conformidad en ellos.

E. Cuenta con la solvencia y los recursos económicos suficientes, así como con la capacidad necesaria, para poder cumplir puntualmente con todas y cada una de las obligaciones a su cargo establecidas en términos del presente Contrato.

III. El Obligado Solidario, declara que:

A. Es una persona física, de nacionalidad mexicana, y con plena capacidad jurídica para celebrar el presente Contrato y obligarse en los términos de este.

B. Su domicilio para los efectos legales que deriven del presente contrato es: Rubén Darío 649 Jardines de las Lomas, C.P. 28014, Col. México, Colima.

C. La celebración y cumplimiento de este Contrato no resulta en un incumplimiento de cualquier contrato, orden, instrumento, concesión, sentencia o decreto del que sea parte o al que estén sujetos cualquiera de sus bienes.

D. Cuenta con todos y cada uno de los recursos económicos suficientes y necesarios para cumplir con sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

E. Las declaraciones del Obligado Solidario mencionadas en el presente Contrato son verdaderas, ciertas y no omiten información alguna para que el Arrendador evalúe la celebración del presente Contrato.

F. Es su intención celebrar el presente Contrato a efecto de obligarse solidariamente con el Arrendatario de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato.

IV. Las Partes declaran de manera conjunta que:

A. El presente Contrato se encuentra libre de error, dolo, mala fe, lesiones o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiese derivarse en nulidad.

B. Los recursos que componen su patrimonio no provienen de terceros, testaferros, ni de hechos o actos delictivos, contrabando, corrupción, fraude, extorsión, evasión fiscal, narcotráfico, captación ilegal de dinero y en general de ninguna actividad ilícita realizada ya sea en el territorio nacional o en el extranjero en términos del Código Penal Federal y/o Códigos locales aplicables.

C. En este acto comparecen con la intención de quedar legalmente obligados bajo los términos del presente, y por lo tanto proceden a celebrar el presente Contrato de Arrendamiento de conformidad con las Cláusulas que a continuación se enuncian.

C L Á U S U L A S

PRIMERA. Objeto. "EL ARRENDADOR" da en arrendamiento a **"EL ARRENDATARIO",** y éste toma en dicha calidad, el local que se encuentra ubicado en domicilio descrito en el inciso C) de la declaración I (uno romano) que antecede en el capítulo de declaraciones, mismo que se tiene como si se encontrara inserto a la letra para todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDA. Destino. El Arrendatario destinará el Local única y exclusivamente para **uso comercial**. En ningún caso el Arrendatario podrá ampliar o variar el destino del Local para un uso distinto al antes mencionado.

El Arrendatario acepta en este acto, que usará el Local en una forma cuidadosa, segura y adecuada y se obliga a:

- No guardar productos o sustancias ilícitas o de otra forma consideradas como ilegales por la legislación aplicable y no llevar a cabo cualquier actividad ilícita o en contravención de las leyes federales, estatales y locales, o de otra forma sancionadas por la legislación aplicable.
- No ingerir bebidas alcohólicas dentro del Local dado en arrendamiento.

- No vender fuera del Local dado en arrendamiento.
- No cambiar el giro estableciendo en el presente contrato.
- No ocupar el local después del horario establecido.
- El Arrendatario será responsable frente al Arrendador de cualesquiera daños y perjuicios que se llegaren a ocasionar por cualquier causa que derive de lo anterior.

TERCERA. Renta. El Arrendatario se compromete y obliga con el Arrendador, o a quien sus derechos representen, a pagar por el uso temporal del Inmueble, la cantidad mensual de **$4,000.00 M.N.** (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) (la **"Renta"**), a partir de la Fecha de Entrega y hasta la fecha en que restituya la posesión del Local al Arrendador.

El Arrendatario se obliga en este acto a cumplir puntual y oportunamente con el pago de la Renta en favor del Arrendador, mismo que se deberá cubrir en Moneda Nacional, en cada mes calendario, por concepto de mensualidades adelantadas, **con fecha límite los días 05 (cinco) de cada mes.**

En caso de existir prórroga a la vigencia del presente contrato, el Arrendatario se obliga a continuar pagando el importe mensual de renta de forma íntegra aun cuando ocupe el Local sólo parte del mes. En caso de que el Arrendatario no pague la renta en la forma establecida, o que incurra en mora, acepta el pago de los intereses moratorios, sin perjuicio del derecho del Arrendador de solicitar la desocupación del Local mediante la rescisión del Contrato sin responsabilidad alguna, ni necesidad de declaración judicial previa.

CUARTA. Forma de Pago. Las Partes acuerdan que el Arrendatario realizará el pago de la Renta en una sola exhibición, cada mes natural, en la fecha pactada de forma directa y en efectivo al Arrendador. El pago de la renta se hará a contra entrega de un recibo fechado y firmado por el Arrendador. Será responsabilidad del Arrendatario exigir la recepción del recibo pues será la forma de acreditar el pago puntual.

QUINTA. Intereses Moratorios. El Arrendatario acepta que en caso de no efectuar los pagos de la renta en el plazo fijado, a partir del día siguiente de la mora, pagará el equivalente al **10% (diez por ciento)** de la cantidad adeudada de forma mensual por concepto de intereses moratorios. El Arrendatario acepta que cualquier pago que reciba el litigante o negociador, se aplicará en primer término a los intereses moratorios generados hasta el momento en que se verifique el pago y el saldo de dicha cantidad una vez deducidos los intereses señalados, se aplicará al adeudo total de la renta hasta su liquidación total. Así mismo, las partes acuerdan que el incumplimiento en las obligaciones de pago por el Arrendatario, configuran causal de rescisión.

SEXTA. Vigencia. La vigencia de este Contrato será de **12 meses** forzosos para ambas partes, contados a partir del día 01 de Septiembre de 2025 (el "Plazo Forzoso"). El Arrendatario deberá realizar la desocupación y entrega del Local al Arrendador, al día siguiente natural a la terminación de la vigencia del arrendamiento. En caso de que el Arrendatario continúe con la ocupación y/o uso del Local una vez terminado el Plazo Forzoso del Contrato, sin acuerdo por escrito con el Arrendador; no se entenderá como una renovación automática o prórroga adicional al arrendamiento. 31 de Agosto 2026.

El Arrendatario estará obligado a cubrir el monto total de la renta mensual pagadera de conformidad con los términos establecidos en el presente Contrato, sin importar si la ocupación no fue por todo el mes natural.

En caso de que el Arrendatario quisiera prorrogar la vigencia por un periodo adicional o sucesivo de hasta máximo 12 (doce) meses (la **"Prórroga"**), deberá estar al corriente de todas y cada una de las obligaciones contraídas en el presente Contrato y notificar por escrito al Arrendador su deseo de prorrogar, dentro de los 60 (sesenta) días naturales previos a la terminación de la vigencia inicial del Contrato.

El Arrendador estará facultado en todo momento para aceptar o rechazar la solicitud de Prórroga de vigencia, a su entera discreción. Para tales efectos, la aceptación de Prórroga por parte del Arrendador deberá de constar por escrito y notificarlo dentro de los 15 (quince) días siguientes de haber recibido la solicitud. La falta de la contestación al Arrendatario se entenderá como que la prórroga fue rechazada por el Arrendador.

El Arrendatario no gozará de ningún derecho de preferencia o por el tanto para el arrendamiento o compra del Inmueble, renunciando así a cualquier derecho a su favor establecido en el artículo 7.693 y 7.694 del Código Civil para el Estado de México y sus correlativos para las demás entidades de la República Mexicana.

SÉPTIMA. Ajuste de Renta. El monto de la renta mensual que se encuentre vigente, se ajustará cada período de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de celebración del presente Contrato, de conformidad con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado en el Diario Oficial de la Federación, en caso de prórroga o renovación al presente contrato.

OCTAVA. Subarrendamiento y Cesión de Derechos. El Arrendatario no podrá subarrendar o ceder sus derechos y obligaciones sobre el Local de forma total o parcial, salvo previa autorización expresa y por escrito del Arrendador. La autorización correspondiente deberá ser solicitada por escrito con por lo menos 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha en que se intente ejecutar el subarrendamiento o cesión correspondiente. Será discrecional para el Arrendador otorgar su consentimiento.

El incumplimiento de la presente cláusula será causal de rescisión.

NOVENA. Obras y reparaciones. Queda expresamente prohibido al Arrendatario ejecutar sin consentimiento previo, expreso y por escrito del Arrendador, obra o reparación alguna al Inmueble.

En caso de que el Arrendador autorice obras y/o reparaciones; en este acto, el Arrendatario se obliga a realizarlas con materiales de primera calidad y de conformidad con las prácticas constructivas requeridas por los reglamentos de construcción aplicables

Las partes aceptan que todas y cada una de las obras y/o mejoras que lleve a cabo el Arrendatario en el Local quedarán a beneficio del Inmueble, sin que el Arrendador tenga obligación alguna de pagar al Arrendatario indemnización o compensación alguna.

Por otra parte, es obligación del Arrendatario llevar a cabo todas y cada una de las reparaciones menores que requiera el Local por causa del desgaste natural que éstos sufrieran por el buen uso al

que fuesen sometidos. Deberá notificar por escrito al Arrendador de cualquier reparación antes de realizarla, para contar con su autorización.

El Arrendador será responsable de aquellas reparaciones mayores que sean necesarias en vista de deficiencias estructurales del Inmueble. El Arrendatario deberá dar aviso inmediato por escrito al Arrendador de cualquier reparación mayor necesaria, a fin de que el Arrendador la evalúe y comience dicha reparación.

DÉCIMA. Depósito. El Arrendatario entrega al Arrendador a la firma del presente Contrato, la cantidad de **$ 20000 M.N.** (veintemil pesos 00/100 M. N.) (el **"Depósito"**) como **garantía** para responder por el cumplimiento de las obligaciones previstas en este, incluyendo el estado del Inmueble.

El Arrendador devolverá dicho depósito dentro de los **60 (sesenta) días naturales** siguientes a la desocupación del Inmueble, siempre y cuando, no existan cantidades pendientes de pago y el Arrendatario haya cumplido con las obligaciones a su cargo en el presente Contrato, incluyendo la devolución del Local en el estado en que lo recibió, salvo por el desgaste normal por el buen uso al que fueren sometidos, es decir, que éste se encuentre en buenas condiciones. En caso contrario, el Arrendador podrá retener el Depósito para realizar las reparaciones necesarias y cubrir los adeudos de que se trate, sin perjuicio de la obligación del Arrendatario de pagar al Arrendador cualesquiera cantidades adicionales que no lleguen a cubrirse con el depósito en garantía.

Las Partes convienen que el Arrendatario no podrá aplicar el Depósito como pago de la última mensualidad por concepto de Renta

DÉCIMA PRIMERA. Impuestos/Servicios/Reglamento. Los impuestos correspondientes a la propiedad del Inmueble, incluyendo el Impuesto Predial, serán por cargo único del Arrendador.

Es obligación del Arrendatario pagar por su cuenta y puntualmente los servicios de agua potable, luz, gas, teléfono, televisión y cualesquiera otros servicios que utilice y contrate para su uso dentro del Inmueble.

El Arrendador podrá solicitar mensual o bimestralmente al Arrendatario, los comprobantes de pago de los servicios con los que cuente el Local y el Arrendatario deberán proporcionarle copia dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al requerimiento.

El Arrendatario se obliga a indemnizar y a sacar en paz y salvo al Arrendador de cualquier adeudo, reclamación o juicio que se interponga en su contra por la falta de pago en que incurriera el Arrendatario por dichos conceptos, así como a rembolsar cualquier cantidad que llegare a pagar como resultado de dicho adeudo, reclamación o juicio, incluyendo, sin limitar, honorarios y costas de juicio. El Arrendatario manifiesta conocer y estar de acuerdo con el Reglamento de Condominio al que está sujeto el Inmueble, y se obliga a cumplirlo, así como cualesquiera otras disposiciones que se hayan determinado para el Condominio en que se encuentra el Inmueble.

DÉCIMA SEGUNDA. Rescisión. Sin perjuicio de lo establecido en el contenido del presente contrato, las partes tendrán la facultad de dar por rescindido el presente contrato con efectos inmediatos, sin responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial previa, cuando se suscite cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) En caso de incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones pactadas en el presente contrato, siempre y cuando dicho incumplimiento no sea subsanado o corregido en un periodo menor a 30 (treinta) días naturales. La parte afectada deberá notificar por escrito dicha situación a la Parte en Incumplimiento;

b) El incumplimiento en una o más mensualidades respecto al pago de la Renta en términos de lo establecido en el presente Contrato;

c) La variación del uso convenido para el cual será destinado el Inmueble;

d) La existencia de cualquier causa de extinción de dominio en términos de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de México, conforme a lo referido en las Declaraciones y Cláusulas del presente Contrato;

e) La comisión de cualesquiera actos ilícitos por parte del Arrendatario, dentro o fuera del Inmueble, siempre que se inicie una carpeta de investigación en su contra.

DÉCIMA TERCERA. Obligación Solidaria. El Obligado Solidario en este acto garantiza solidariamente, de manera irrevocable, absoluta e incondicional al Arrendador el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Arrendatario establecidas en términos del presente Contrato y durante la vigencia del mismo, incluyendo, sin limitar, todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas del presente acuerdo. La obligación conjunta y solidaria que se constituye conforme al presente Contrato sólo se extinguirá por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones establecidas a cargo del Arrendatario en términos de lo establecido en el presente Contrato, a la satisfacción del Arrendador.

El Arrendatario y el Obligado Solidario, en este acto renuncian irrevocable e incondicionalmente a cualquier derecho respecto a la cobranza que en su contra puedan ejercer el Arrendador y/o las personas que determine el Arrendador.

Asimismo, en caso de que el Obligado Solidario realice un pago por cuenta del Arrendatario, éste se entenderá como realizado en cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Arrendatario y se obliga a continuar el cumplimiento hasta que el Arrendador haya recibido todo cuanto se le adeude bajo este Contrato.

DÉCIMA CUARTA. Pena Convencional. En caso de que alguna de las Partes incumpla con cualquiera de las obligaciones a su cargo o termine de manera anticipada la relación contractual, estará obligado a pagar por concepto de pena convencional, la cantidad total de **$800,000.00 M.N.** (ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) (la **"Pena Convencional"**).

DÉCIMA QUINTA. Responsabilidad Civil y Siniestros. El Arrendador en ningún caso y por ningún motivo será responsable de daños, pérdidas, robos o cualquier otra eventualidad que sufran los bienes que utilice e introduzca el Arrendatario al Local o de terceros que se encuentren dentro del Inmueble. El Arrendador tampoco se hará responsable de lesiones o daños que se causen a personas o bienes que se hallen dentro del Inmueble, por explosiones o desprendimiento de materiales, vapor, gas, electricidad, agua, lluvia o por fugas de tuberías, aparatos o instalaciones hidráulicas o sanitarias, o por sismo o temblor o inundaciones, o por cualquier otra causa.

Los daños ocasionados al inmueble, así como a los colindantes, por siniestros originados por culpa o negligencia del Arrendatario y/o de que toda persona que viva en, o visite por cualquier motivo el Inmueble, serán de exclusiva responsabilidad del Arrendatario.

DÉCIMA SEXTA. Indemnizaciones. Las Partes reconocen y aceptan en este acto de manera expresa, incondicional e irrevocable, para todos los efectos legales a que haya lugar, que el Arrendatario conviene en indemnizar y sacar en paz y a salvo al Arrendador, por cualquier pérdida, responsabilidad, daño, perjuicio, reclamación, gasto, obligación, sanción, acción, sentencia, demanda, costo o erogación, incluyendo, sin limitar, honorarios razonables y gastos incurridos, que resulten de:

(i) cualquier incumplimiento a cualesquiera de las obligaciones a su cargo establecidas en el presente Contrato; y/o
(ii) falsedad o imprecisión de cualesquiera de las Declaraciones otorgadas por el Arrendatario en términos del presente Contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA. Notificaciones. Todas las notificaciones realizadas bajo este Contrato deberán de ser entregadas por escrito y en forma personal con acuse de recibo o mediante fedatario público, en los domicilios respectivos indicados en el capítulo de declaraciones del presente Contrato y/o mediante correo electrónico a las direcciones que se establecen en las Declaraciones.

Las Partes están obligadas a notificar inmediatamente y por escrito cualquier cambio en sus domicilios físicos o cuentas de mensajería electrónica durante la vigencia del presente Contrato, en el entendido de que hasta en tanto no se realice alguna notificación, el domicilio y correo electrónico previamente establecido será válido para los propósitos indicados en la presente Cláusula.

DÉCIMA OCTAVA. Acuerdo Total. El presente contrato constituye el acuerdo integral entre las partes con relación al objeto del mismo y sustituye cualquier comunicación verbal o escrita anterior en relación con dicho objeto.

DÉCIMA NOVENA. Supletoriedad y Jurisdicción. Para todo lo relacionado a la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las partes se someten a las leyes aplicables y tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando por tanto al fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

Todo lo no previsto en el presente Contrato, deberá entenderse en los términos de lo dispuesto por el Código Civil para el Estado de México, en materia de contratos de arrendamiento, contratos en general y obligaciones.

VIGÉSIMA. Extinción de dominio. De conformidad a lo establecido en Ley Nacional de Extinción de Dominio, las partes manifiestan bajo protesta de decir verdad, que los recursos destinados para el pago de las obligaciones derivadas del presente acuerdo tienen un origen lícito y cuenta con los documentos para acreditar dicho origen. En caso de que alguna de las partes incurra en los supuestos previstos en el Capítulo Segundo de la mencionada Ley, conviene en reembolsar a la parte afectada en cualquier gasto o erogación de cualquier naturaleza que realice (incluyendo honorarios y gastos de abogados), así como a reparar cualquier daño o perjuicio que llegare a sufrir.

VIGÉSIMA PRIMERA. Mascotas y Animales Domésticos. El Arrendador permite la permanencia de los animales domésticos propiedad del Arrendatario en el Inmueble, acuerdo que permanecerá durante la totalidad de la vigencia del contrato. En caso de destrozo, desperfecto o daño al Inmueble, el Arrendatario será el único responsable y se compromete a cubrirlo y repararlo inmediatamente hasta la entera satisfacción del Arrendador.

Leído por las partes el presente instrumento y enteradas de su alcance y fuerza legales, lo firman el día 01 de Septiembre 2025, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

_____

MÓNICA ORTEGA
ARRENDADOR

_____

SALVADOR SÁNCHEZ
ARRENDATARIO

_____

KARLA IBARRA
OBLIGADO SOLIDARIO